



PUTUSAN

Nomor 4937 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

M. AKIF FHILIP, bertempat tinggal di Jalan Baru Perum BTN Bulian, RT 022, Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syukri, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Syukri, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Batam, Nomor 44, RT 038, RW 000, Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2025;
Pemohon Kasasi;

Lawan

PT. ORICO BALIMOR FINANCE DI JAKARTA c.q. PT. ORICO BALIMOR FINANCE CABANG JAMBI, dahulu berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk, Nomor 7, RT 24, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sekarang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Komplek diwakili oleh Eiji Yanagawa dan Arya, masing-masing selaku Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aneta Indriya Sari, S.H., M.Kn., Senior *Manager Legal* & Litigasi, dan kawan-kawan, Para Pegawai pada bagian Litigasi PT. Orico Balimor Finance, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2025;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 4937 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jambi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan restrukturisasi perjanjian kredit dengan pengurangan angsuran kredit setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya terhadap perjanjian-perjanjian kredit, sebagai berikut:
 - Perjanjian Pembiayaan Nomor 227116/CV22/010769, pembelian terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter FE SHDX N (4X2) MT, Nomor Polisi BH 8269 BO, Nomor Rangka MHMFE75EKNK005835, Nomor Mesin 4V21-Y96457;
4. Memerintahkan Tergugat membayar kerugian Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap minggunya jika lalai menjalankan isi putusan perkara ini;
6. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

7. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* (kompetensi relatif);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan Putusan Nomor 161/Pdt.G/2024/PN.Jmb, tanggal 20 Januari 2025, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp367.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 4937 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi sebagaimana dalam Putusan Nomor 14/PDT/2025/PT JMB., tanggal 21 Februari 2025, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 161/Pdt.G/2024/PN.Jmb, tanggal 20 Januari 2025, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan eksepsi Terbanding semula Tergugat;
- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 24 Februari 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2025, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Maret 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 14/PDT/2025/PT JMB., *juncto* Nomor 161/Pdt.G/2024/PN.Jmb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tersebut pada tanggal 10 Maret 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima secara elektronik tanggal 10 Maret 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 4937 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 161/Pdt.G/2024/PN.Jmb, tanggal 20 Januari 2025 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 14/PDT/2025/PT JMB., tanggal 21 Februari 2025;
3. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima secara elektronik tanggal 21 Maret 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima secara elektronik tanggal 10 Maret 2025 dan kontra memori kasasi yang diterima secara elektronik tanggal 21 Maret 2025, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jambi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter FE SHDX N (4X2) MT, Nomor Polisi BH 8269 BO, Nomor Rangka MHMFE75EKNK005 835, Nomor Mesin 4V21-Y96457, yang menjadi objek Perjanjian Pembiayaan Nomor 227116/CV22/010769, tanggal 25 November 2022, masih berada dalam penguasaan Penggugat;
- Bahwa oleh karena Tergugat belum melakukan penarikan kendaraan sebagaimana yang didalilkan Penggugat, maka gugatan mengandung cacat prematur sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: M. AKIF FHILIP, tersebut harus ditolak;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 4937 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **M. AKIF PHILIP** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, 1 Desember 2025 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 4937 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	: <u>Rp480.000,00+</u>
Jumlah	: Rp500.000,00

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2025, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan Hakim Agung Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 12 Januari 2026

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd./

Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

an. Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 4937 K/Pdt/2025